Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Autos nº *0813182-04.2023.8.12.0002*
Parte autora: *Maria Bressan Burralho*
Parte ré: *Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico*

Vistos etc.

Maria Bressan Burralho, qualificada nos autos, ingressa com a presente demanda em face da *Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico*, também qualificada, aduzindo, em suma, ser contratante de plano de saúde oferecido pela ré e passou a sofrer de grave doença (alzheimer e demência), necessitando de auxílio de terceiros em tempo integral, vez estar totalmente desorientada.

Está sendo cuidada por sua única filha, de 63 (sessenta e três) anos à época do ajuizamento da ação, que atua como sua curadora, auxiliando-a a se levantar da cama, na higienização, alimentação, a tomar medicamentos e exercitar-se.

Em razão da sua condição de saúde, a médica que a assiste prescreveu internação domiciliar em tempo integral, o qual foi indeferido pela ré.

Ao final, requereu:

> 50. No **mérito**, requer seja julgada **totalmente procedente** a ação, para que a **Ré**:
> a) Seja **obrigada** a **ampliar a cobertura**, para **incluir o custeio de profissional técnico em enfermagem no período noturno**, atendendo à prescrição médica de serviço de atendimento domiciliar com **cuidados intensivos por tempo integral**, pelo período que se fizer necessário; e
> b) **indenize** a Autora pelos **danos morais** sofridos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Trouxe os documentos de fls. 18/80 e 85/87.

Determinada a emenda à petição inicial às fls. 88/89, exigência devidamente cumprida às fls. 112/122, juntando-se os documentos de fls. 99/111.

Às fls. 112/122, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência, determinando-se a designação de audiência de tentativa de conciliação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

A ré foi citada à fl. 131, tendo comparecido à audiência de conciliação, realizada à fl. 180, cujo resultado restou infrutífero.

Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico apresentou contestação às fls. 181/192, onde alegou inexistência de cobertura contratual ao pleito da autora, pois, embora a parte autora tenha contratado serviço adicional de tratamento domiciliar (*homecare*), o instrumento contratual é claro ao estipular que sua cobertura envolverá assistência domiciliar e internação domiciliar, excluindo-se serviços de cuidador em tempo integral em domicílio e serviços de enfermagem, nos casos de assistência familiar.

Nesta conjuntura, afirmou que os cuidados necessários à parte autora envolvem o custeio de serviços com cuidador em tempo integral e não de assistência domiciliar, sem qualquer abrangência contratual, porque envolve, tão somente, cuidados para auxiliar a parte autora nas atividades diárias básicas, sem qualquer necessidade de tratamento clínico complexo ou que envolva tecnologia avançada, não se caracterizando, portanto, como continuação do tratamento hospitalar.

Ainda, afirmou que a autora não se encontra em situação de urgência e emergência médica, circunstância que obrigaria a autorização da prescrição médica. Tampouco está sem assistência contratual, dado que tem à sua disposição toda a estrutura da operadora de plano de saúde em âmbito hospitalar/ambulatorial, e que, em atenção às necessidades autorais, vem proporcionando atendimento domiciliar à parte autora por 12h (doze horas) diárias, conforme avaliação clínica de fls. 107/108.

Ao final, requereu o julgamento totalmente improcedente da demanda, afastando-se sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito.

Juntou os documentos de fls. 193/226.

Sobre contestação e documentos, manifestou-se a parte autora às fls. 230/236, oportunidade na qual rebateu os argumentos apresentados pela ré, reiterando o pleito inicial.

Os autos foram saneados às fls. 261/265, sendo determinada a realização de perícia médica.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Laudo pericial apresentado às fls. 311/336.

Réu se manifestou acerca do laudo pericial às fls. 339/342.

O autor se manifestou às fls. 343/347, onde reiterou os pleitos iniciais e requereu o seguinte:

> a. condenar a Ré a ampliar a cobertura do plano de saúde da Autor, para incluir o custeio de profissional técnico em enfermagem no período noturno, atendendo à prescrição médica de serviço de atendimento domiciliar com cuidados intensivos por tempo integral, pelo período que se fizer necessário;
>
> b. condenar a Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deferida a produção de prova testemunhal às fls. 360/361, realizando-se a audiência de instrução e julgamento à fl. 379, oportunidade em que também colheu-se o parecer ministerial, tendo, ao final, as partes oferecido memoriais remissivos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de demanda de obrigação de fazer proposta por *Maria Bressan Burralho* em face de *Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico*, ambas qualificadas nos autos.

No mérito, o processo reclama deslinde imediato, tendo em vista serem os elementos trazidos aos autos suficientes para a prolação de sentença.

Não há preliminares a serem apreciadas.

A discussão cinge acerca da possibilidade de se obrigar o plano de saúde a fornecer tratamento domiciliar, na modalidade *homecare*, à autora em razão de seu diagnóstico de demência mista - alzheimer e vascular pelo período de 24h (vinte e quatro horas) diárias, ao invés das 12h (doze horas) diárias já fornecidas pela operadora de plano de saúde ré.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Tendo a parte autora contratado o serviço de internação domiciliar, conforme se comprovou às fls. 29/35, pertinente o questionamento quanto aos limites da obrigação da parte demandada, dado que a causa de pedir está de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1378707/RJ e no REsp 1537301/RJ, quando a internação domiciliar for substituta da internação hospitalar, sem criar ônus ou custos maiores à operadora do que os gerados pela manutenção em ambiente hospitalar.

Com efeito:

> *RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torno da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015).*

No caso em tela, ao se analisar o laudo de fls. 27/28, não há falar em necessidade de internação hospitalar da autora, tampouco em substituição de internação hospitalar por domiciliar, concluindo-se que, em verdade, a autora tem necessidade de um cuidador para auxiliá-la em seus cuidados diários, que não envolvem cuidados médicos que viessem a justificar sua internação domiciliar pelo período de 24h (vinte e quatro horas) diárias, 12h (doze horas) a mais do que aquelas já fornecidas pela operada de plano de saúde demandada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Com efeito:

APÓS LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO E DIVERSAS AVALIAÇÕES MÉDICA FOI CONCLUÍDO DIAGNÓSTICO DE DEMÊNCIA DE ALZHEIMER E VASCULAR - DEMÊNCIA MISTA.
ATUALMENTE EM FASE AVANÇADA DA DOENÇA; ESTANDO NO MOMENTO ACAMADA, DESORIENTADA EM TEMPO E ESPAÇO, TOTALMENTE DEPENDENTE DE TERCEIROS, EM USO DE SONDA NASOENTÉRICA, COM POUCA OU NENHUMA INTERAÇÃO SOCIAL, INCAPAZ DE RESPONDER POR SI MESMO JUDIACIALMENTE.
EM USO DE : RIVASTIGMINA 4,6MG; QUETROS 25MG.

PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS INTENSIVOS EM TEMPO INTEGRAL ALÉM DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGA EM DOMICÍLIO, SENDO INDISPENSÁVEL NO ACOMPANHAMENTO E NO TRATAMENTO DA DOENÇA PREGRESSIVA; NECESSITANDO DE HOME CARE EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS).

Entendimento este que também vai ao encontro do laudo pericial trazido às fls. 311/336, cujo teor também não constatou necessidade de internação domiciliar pelo período de 24h (vinte e quatro horas) diárias.

- Considerando sua história clínica, o exame físico pericial direto e os elementos objetivos pontuados na tabela ABEMID, a pericianda soma 06 pontos, pontuação não elegível para internação domiciliar;
- No score NEAD, a pericianda soma 5 pontos, o que a classifica como elegível para procedimentos pontuais exclusivos ou outros programas, como realização de curativos, medicações parenterais, não preenchendo, portanto, os critérios de internação domiciliar com plantão de enfermagem
- A mobilização da paciente e cuidados de higiene, pode ser feita por familiares ou cuidadores. O manejo de alimentação enteral e medicamentos via gastrostomia, podem ser realizados por profissionais de enfermagem (enfermeiros ou técnicos de enfermagem) ou por cuidadores e/ou familiares bem treinados, conforme dispõe as resoluções e pareceres sobre o tema.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Logo, a pretensão autoral quanto a internação domiciliar é improcedente.

Neste sentido entende a jurisprudência:

DIREITO À SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRETENSÃO DE TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO COM ENFERMEIRO 24HS/DIA (HOME CARE) POR TEMPO INDETERMINADO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – VALOR DOS HONORÁRIOS – MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em Ação de Obrigação de Fazer . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso: a) a possibilidade, ou não, de disponibilização de tratamento/acompanhamento com enfermeiro 24hs/dia (home care) por tempo indeterminado; e b) o parâmetro utilizado para condenação ao pagamento de honorários advocatícios. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Não obstante o quadro de saúde da apelante, que inspira cuidados, não há risco imediato de morte, podendo a presença integral de um profissional da área de enfermagem 24hs/dia ser mitigada, a fim de se possibilitar também o atendimento a outros necessitados. 4. Não há justificativa excepcional apta a demonstrar a efetiva necessidade de um enfermeiro 24hs/dia, sobretudo ao se considerar as políticas do atendimento público à saúde, a par das conhecidas precariedades do sistema de saúde neste país de terceiro mundo, havendo casos de extrema gravidade que necessitam do serviço aqui pretendido. 5. A fixação do valor dos honorários advocatícios em razão da sucumbência está sujeito aos critérios de valoração delineados no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15, sendo sua fixação ato do Juiz. Considerando que o proveito econômico pretendido, na espécie, seria inestimável, o mais correto é a utilização do critério previsto no art . 85, § 8º, do Código de Processo Civil/15, ou seja, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. 6. Sopesando os critérios legais dispostos no § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil de 2015 e, observadas as peculiaridades da causa, notadamente a sua natureza - Tratamento de Saúde, é devida a manutenção do valor fixado na sentença, em R$ 2 .000,00. IV. DISPOSITIVO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

6. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 08422627920248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C C DANO MORAL E TUTELA URGÊNCIA. MÉRITO – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM – NÃO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE HOME CARE PROPRIAMENTE DITO, POR SE TRATAR DE RECOMENDAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE NÃO COMPÕEM O QUADRO BÁSICO DISPONIBILIZADO EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS (MÉDICOS, ENFERMEIROS, ETC.), E SIM DE PEDIDO DE TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS AUXILIARES (TAIS COMO "CUIDADOR", FONOAUDIÓLOGO, ETC.) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE HOME CARE– SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08005548020238120002 Dourados, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 20/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – HOME CARE. APELO DA OPERADORA UNIMED DOURADOS. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO TRATAMENTO – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE CUIDADOR DE MANEIRA INTEGRAL, DIFERENTE DE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR . SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08009819420218120019 Ponta Porã, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 27/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Neste sentido, inexistente qualquer abusividade contratual que configure ato ilícito ou lesão aos direitos da personalidade da autora, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais também é improcedente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Frente ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em dissonância com o parecer ministerial, *julgo improcedente* o pedido formulado por *Maria Bressan Burralho* nos autos da presente demanda proposta em face da *Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico*.

Condeno *Maria Bressan Burralho* ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 2º, incisos I a IV, observando-se a gratuidade concedida *initio litis*.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dourados, data da assinatura digital.

Alessandro Leite Pereira
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 17/10/2025 às 11:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813182-04.2023.8.12.0002 e código Ub88yGGN.